

Nr. 269 Die Reichsfachgruppe Rechtsanwälte des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ) an den DAF-Führer Ley. 12. Dezember 1933

R 43 II/547, Bl. 60–63 Abschrift

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Änderung der Bestimmung in § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit¹⁾).

Hochverehrter Herr Staatsrat!

Im Auftrage des Führers der Deutschen Rechtsfront, Reichsleiters und Reichsjustizkommissars Dr. Frank, bestätige ich mit aufrichtigstem Dank die von Ihnen bei der gestrigen Unterredung²⁾ abgegebene Erklärung, daß die Leitung der Deutschen Arbeitsfront keineswegs beabsichtigt, die im Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen berufsständisch zusammengeschlossene deutsche Anwaltschaft zu diffamieren oder aus dem ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgabenkreis als berufene Beraterin des deutschen Volkes für den gesamten Bereich des Arbeitsrechts auszuschalten, daß es ihr vielmehr lediglich darauf ankommt, die Möglichkeit einer Benachteiligung der Arbeitnehmer unter allen Umständen zu vermeiden durch eine Regelung, nach der es ausgeschlossen ist, daß sich nur die wirtschaftlich stärkeren Arbeitgeber zu ihrer Vertretung vor den Arbeitsgerichten der Hilfe eines Anwalts bedienen können.

Da diese Auffassung der Deutschen Arbeitsfront von dem Führer der Rechtsfront und von mir als dem Reichsfachgruppenleiter der Berufsgruppe Rechtsanwälte des BNSDJ *vollkommen geteilt wird*, so habe ich heute auf dieser Basis und auf Grund Ihrer freundlichen Ermächtigung im Beisein des stellv. Reichsgeschäftsführers des BNSDJ³⁾ mit den Herren Ministerialräten Dr. Pohl und Dr. Mansfeld im Reichsarbeitsministerium verhandelt.

¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 266, dort bes. Anm. 1 u. 2.

²⁾ Zur Vorgeschichte dieser Unterredung: Am 6. 12. hatte das Sozialamt der DAF eine Anordnung folgenden Inhalts erlassen: „Laut Anweisung des Leiters der Deutschen Arbeitsfront, Dr. Robert Ley, übernimmt die Deutsche Arbeitsfront die Rechtsberatungsstellen im Reiche. [...] Zur Besetzung der Posten sind gleichermaßen die Sindizi der Arbeitgeberverbände wie auch die Rechtsberater der Arbeitnehmerverbände in die Deutsche Arbeitsfront zu übernehmen. Dieses unterliegt in jedem Falle der Genehmigung und Bestallung durch das Sozialamt der Deutschen Arbeitsfront. Niemand außer dem Sozialamt ist befugt, irgendwelche Räumlichkeiten zum Zwecke der Errichtung von Rechtsberatungsstellen mit Beschlag zu belegen oder etwa in den Liquidierungsprozeß örtlicher Arbeitgeberverbände einzugreifen noch irgendwelche Anstellungsverträge zu tätigen. Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, haftet für seine Tat.“ („VB“ vom 7. 12.). Gegen diese Anordnung legte die Reichsfachgruppe Rechtsanwälte des BNSDJ mit Telegramm an Ley vom 11. 12. „nachdrücklichste Verwahrung“ ein. Sie stelle einen Versuch dar, die dt. Anwaltschaft aus ihrem „Aufgabengebiet als berufene Beraterin des deutschen Volkes auszuschalten und hierdurch gleichzeitig einen für die geordnete Rechtspflege unentbehrlichen großen Berufsstand zu vernichten“. Protestiert wurde in dem Telegramm ferner gegen „diesen schweren Eingriff in die nach dem Willen des Führers für den gesamten Bereich der Parteiorganisation lediglich dem Reichsleiter der Rechtsabteilung [Hans Frank] obliegende Zuständigkeit und Verantwortung für die grundsätzliche organisatorische Regelung aller Rechtsangelegenheiten innerhalb der Partei“. Eine Abschrift dieses Telegramms wurde von der Reichsgruppe Rechtsanwälte am 11. 12. an den StSRkei übermittelt, und zwar mit der dringenden Bitte, (1) unmittelbar bei dem DAF-Führer dahin einzuwirken, daß die Anordnung „des Sozialamts der Arbeitsfront [...] sofort zurückgenommen und in dieser Angelegenheit die Fühlung mit dem verantwortlichen Reichsleiter der Rechtsabteilung aufgenommen wird“; (2) dem RK von dem Inhalt des „Telegramms Kenntnis zu geben und gegebenenfalls seine Intervention nachzusuchen“ (R 43 II/547, Bl. 72–73; hier ein Vermerk des StSRkei: „Der Herr Reichskanzler hat Kenntnis.“). Die oben erwähnte Unterredung ist vermutlich auf eine derartige Intervention zurückzuführen. Unterlagen über eine diesbezügliche Stellungnahme oder Weisung Hitlers konnten jedoch in den Akten der Rkei nicht ermittelt werden.

³⁾ Gonnella.

Diese Verhandlungen haben Dank der nationalen Grundeinstellung aller Beteiligten zu einer grundsätzlichen Verständigung dahin geführt, daß der § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes (§ 71 Ziffer 4 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit) folgende Fassung erhält:

„Zur Vertretung vor den Arbeitsgerichten sind die von seiten der Deutschen Arbeitsfront zugelassenen Rechtsanwälte, außerdem die Leiter und Angestellten der Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront befugt. Vor den Landesarbeitsgerichten und vor dem Reichsarbeitsgericht müssen sich die Parteien durch einen bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen.“

Zum ersten Absatz dieser neuen Fassung wäre zwischen den zuständigen Stellen der Deutschen Arbeitsfront und der Deutschen Rechtsfront eine Vereinbarung dahingehend zu treffen, daß grundsätzlich die in der Berufsgruppe Rechtsanwälte des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen zusammengeschlossenen Anwälte zur Vertretung vor den Arbeitsgerichten zugelassen werden.

Im übrigen erklärt sich die Fachgruppe Rechtsanwälte des BNSDJ (wie bereits bei der heutigen Verhandlung zum Ausdruck gebracht) gemäß ihrer nationalsozialistischen Volksverbundenheit ausdrücklich bereit, jedem Arbeitnehmer, dessen Prozeßgegner sich der Hilfe eines zugelassenen Anwalts bedient, nach seiner Wahl aus der Zahl der in der zuständigen Bezirksgruppe des BNSDJ zusammengeschlossenen Anwälte einen Prozeßvertreter mit der Maßgabe zuzuweisen, daß diesem Anwalt *keinerlei Gebühren- oder Auslagenforderungen* gegen seinen Klienten zustehen.

Andererseits darf im Sinne der auch von Ihnen, sehr verehrter Herr Staatsrat, bei der gestrigen Unterredung zum Ausdruck gebrachten Stellungnahme die Bitte ausgesprochen werden, eine Ausschaltung der Mitwirkung des reichsamtlich anerkannten Rechtsstandes durch eine Anordnung des Inhalts zu vermeiden, daß von den Sozialämtern der Deutschen Arbeitsfront bei der Entscheidung über rein rechtliche Fragen und über die Bestimmung von Vertretern bei den Arbeitsgerichten ein von dem jur. Gauführer des in Betracht kommenden Oberlandesgerichtsbezirks zu bestimmender Beauftragter des Rechtsstandes zuzuziehen ist.

Wie mit dem von Ihnen für die persönlichen Verhandlungen delegierten Herrn Ministerialrat Dr. Pohl vereinbart, werde ich in dieser Angelegenheit am morgigen Vormittag dem Herrn Reichsjustizminister persönlich Vortrag halten und alsdann nochmals mit den Herren Ministerialräten Dr. Pohl und Dr. Mansfeld Fühlung nehmen, damit die endgültige und formelle Erledigung unter voller Wahrung der berechtigten Belange sowohl der Arbeitsfront als auch der Rechtsfront noch im Laufe des morgigen Tages erfolgen kann⁴⁾.

Eine Durchschrift dieses Schreibens habe ich gleichzeitig der Beschleunigung halber unmittelbar dem von Ihnen für die mündlichen Verhandlungen delegierten Herrn Ministerialrat Dr. Pohl übermittelt.

Heil Hitler!
Ihr Ihnen sehr ergebener
gez. Dr. Raeke

⁴⁾ Über diese Besprechungen nichts ermittelt. Ihr Ergebnis war offenbar eine vom RJM am 13. 12. an StSRkei übermittelte Neufassung des § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes (vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 266), in der es u. a. hieß: „Vor den Arbeitsgerichten sind als Prozeßbevollmächtigte oder Beistände zugelassen Leiter und Angestellte der Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront, soweit sie nicht neben dieser Vertretung die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, sowie Rechtsanwälte, die im Einzelfalle von seiten der Deutschen Arbeitsfront zur Vertretung einer Partei ermächtigt sind.“ Die neue Fassung wurde mit Zustimmung des RArbM unverändert in den GesEntw. betr. Ordnung der nationalen Arbeit aufgenommen (R 43 II/547, Bl. 67 u. 81–101). Zur Kabinettsberatung über diesen GesEntw. s. Dok. Nr. 284, P. 1 u. 5.

Zitierhinweis

Nr. 269 Die Reichsfachgruppe Rechtsanwälte des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ) an den DAF-Führer Ley. 12. Dezember 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d269>